

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 30/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-001)

Processos: TCs 009372.989.25-1 e 009416.989.25-9.

Representantes: Ajsantos Distribuidora Ltda e Terra 18 Importação e Exportação Ltda.

Representada: Prefeitura Municipal de Mongaguá.

Responsáveis: Raniedson Fernandes de Lima (Secretário Municipal de Administração e Governo); Luiz Berbiz de Oliveira (Prefeito Interino).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Administrativo nº 045/2025, promovido pela Prefeitura Municipal de Mongaguá, objetivando registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios – hortifrutigranjeiros, para suprir as demandas das cozinhas dentro das repartições da Municipalidade para preparação do cardápio de alimentação nas escolas, unidade de pronto atendimento (UPA) e secretaria de assistência social, turismo, esporte e os demais Departamentos da Administração.

Valor Estimado: Não informado.

Procuradora de Contas: Élidea Graziane Pinto.

Advogados habilitados no e-tcesp: Yvan Baptista de Oliveira Junior (OAB/SP 164.510); Marcos Rogerio Costa (OAB/SP 294.928).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. REGISTRO DE PREÇOS. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. AGLUTINAÇÃO DE PRODUTOS *IN NATURA* COM PRODUTOS PROCESSADOS E REFRIGERADOS EM MESMO LOTE. RESTRITIVA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 40, INCISO V, ALÍNEA “B” E §2º, INCISO III DA LEI Nº 14.133/21. PRAZO DE ENTREGA DE 48 HORAS. EXÍGUO. TERMO DE REFERÊNCIA EM FORMATO NÃO PESQUISÁVEL. IRREGULAR. CORREÇÕES DETERMINADAS. PROCEDÊNCIA.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representações de **AJSANTOS DISTRIBUIDORA LTDA** e **TERRA 18 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Administrativo nº 045/2025,

promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ**, objetivando registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios – hortifrutigranjeiros, para suprir as demandas das cozinhas dentro das repartições da Municipalidade para preparação do cardápio de alimentação nas escolas, unidade de pronto atendimento (UPA) e secretaria de assistência social, turismo, esporte e os demais Departamentos da Administração.

1.2. A Representante Ajsantos Distribuidora Ltda critica a aglutinação de produtos *in natura* com produtos processados e refrigerados em um mesmo lote; a exiguidade de prazo para entrega; e a disponibilização inadequada do Termo de Referência (TR) em formato não pesquisável.

1.3. A Insurgente Terra 18 Importação e Exportação Ltda igualmente lançou objeções ao prazo de entrega excessivamente exíguo (48 horas após o recebimento do pedido) e à aglutinação de produtos *in natura* com produtos processados e congelados em um mesmo lote

1.4. Nestes termos, requereram as Representantes que fosse determinada a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do instrumento convocatório.

1.5. Diante da materialidade das críticas incidentes sobre a composição dos lotes e o prazo de entrega dos produtos, nos termos do r. despacho publicado no DOE de 26/05/2025 e com fundamento no Parágrafo único do artigo 219-B do Regimento Interno deste E. Tribunal, deferi a **suspensão cautelar do procedimento licitatório**, nos termos do artigo 171, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/21,fixando o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ** apresentasse as alegações julgadas cabíveis sobre as impugnações que motivaram a suspensão cautelar do procedimento licitatório, juntamente com os demais elementos relacionados com o certame em questão, o que inclui cópia integral do Edital e dos seus anexos e das manifestações e documentos produzidos na

fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração.

As medidas preliminares foram referendadas pelo Tribunal Pleno na sessão de 28/05/2025.

1.6. Notificada, a Municipalidade apresentou justificativas e esclarecimentos por meio dos quais manifestou anuência às irregularidades apontadas pelos representantes, sinalizando a pretensão de ampliar o prazo de entrega para 10 (dez) dias úteis, para maior viabilidade logística dos futuros fornecedores e resguardando o interesse público.

Anuncia igualmente que irá reorganizar os itens in natura, processados e congelados em lotes distintos, respeitando-se a natureza e especificidade de cada grupo de produtos.

Por fim compromete-se a disponibilizar a documentação do Termo de Referência em formato PDF – Pesquisável na plataforma de licitações eletrônicas.

1.7. A unidade jurídica do **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE**, com endosso da respectiva **Chefia**, se manifestou no sentido da **procedência** das representações (evento 50 dos autos principais).

1.8. O d. **Ministério Público de Contas** (evento 55) emitiu parecer no sentido da **procedência** das representações.

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 30/07/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-009372.989.25-1
TC-009416.989.25-9

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representações de **AJSANTOS DISTRIBUIDORA LTDA** e **TERRA 18 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA** em face do Pregão Eletrônico nº 002/2025, Processo Administrativo nº 045/2025, promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ**, objetivando registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios – hortifrutigranjeiros, para suprir as demandas das cozinhas dentro das repartições da Municipalidade para preparação do cardápio de alimentação nas escolas, unidade de pronto atendimento (UPA) e secretaria de assistência social, turismo, esporte e os demais Departamentos da Administração.

2.2. Os questionamentos apresentados pelos representantes constituem matéria incontroversa.

As razões de defesa expõem a disposição da Municipalidade em adotar medidas corretivas para corrigir as falhas incidentes sobre a aglutinação de produtos *in natura* com produtos processados e refrigerados em um mesmo lote; a exiguidade de prazo para entrega; e a disponibilização inadequada do Termo de Referência (TR) em formato não pesquisável.

A Representada manifestou a pretensão de ampliar o prazo de entrega de 48 (quarenta e oito) horas para 10 (dez) dias úteis, reorganizar os itens *in natura*, processados e congelados em lotes distintos e disponibilizar a documentação do Termo de Referência em formato PDF – Pesquisável.

Neste cenário, compete confirmar a **procedência** das representações.

2.3. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, na companhia do Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE e do Ministério Público de Contas **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA** das representações e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital de modo a: **1)** reorganizar os lotes respeitando a natureza e especificidade de cada grupo de produtos; **2)** ampliar o prazo de entrega a partir de critérios de razoabilidade e viabilidade logística; **3)** disponibilizar a documentação do termo de referência em formato pdf – pesquisável.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, para oferecimento das propostas.

Por fim, após o trânsito em julgado, archive-se o procedimento eletrônico.

Dimas Ramalho
Conselheiro